PROYECTO DE TRATADO

Convenios para evitar la doble imposición, empezando por Estados Unidos

Texto base de negociación de un convenio con los Estados Unidos de América para eliminar la doble imposición sobre la renta y prevenir la evasión y la elusión fiscales, que grava las rentas de servicios en el país de residencia salvo establecimiento permanente; servirá de modelo para los demás destinos principales de exportación de servicios que no tienen convenio.

Propuesta 25: Exportar software y servicios
Cuándo: Fase II (años 2–3): negociación desde el año 2, empezando por Estados Unidos; firma y aprobación por el Congreso en las Fases II y III; luego, el mismo modelo con los demás destinos sin convenio
Trámite: Negociación y firma por el Poder Ejecutivo (art. 99 inc. 11 CN); aprobación por ley del Congreso (art. 75 inc. 22 CN), mayoría simple, cámara de origen indistinta; ratificación por canje de notas.

PREÁMBULO

Los exportadores argentinos de servicios —empresas de software, estudios profesionales, productoras y trabajadores independientes— venden cada vez más a clientes del exterior, y en especial a los Estados Unidos. Cuando el país del cliente retiene impuestos sobre esos pagos y la Argentina vuelve a gravar la misma renta, el exportador paga dos veces o soporta trámites costosos para recuperar lo retenido. Eso le resta competitividad frente a proveedores de países que sí tienen convenios. Con los Estados Unidos la Argentina no tiene un convenio para evitar la doble imposición, sino un acuerdo de intercambio de información tributaria firmado el 23 de diciembre de 2016 y el acuerdo para mejorar el cumplimiento tributario internacional e implementar FATCA, firmado el 5 de diciembre de 2022. El texto que se propone como base de negociación sigue la estructura de los convenios modernos: reparte la potestad de gravar entre los dos Estados, grava los beneficios por servicios solo en el país de residencia salvo que exista un establecimiento permanente en el otro, limita las retenciones sobre dividendos, intereses y regalías, prevé un procedimiento de acuerdo mutuo e intercambio de información, e incluye reglas contra el abuso del convenio. Las alícuotas máximas quedan abiertas para la negociación. El convenio requiere aprobación del Congreso y, una vez concluido, servirá de modelo para los demás destinos principales de las exportaciones de servicios que hoy no tienen convenio.

PREÁMBULO

CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN FISCALES La República Argentina y los Estados Unidos de América (en adelante, «los Estados contratantes»), TENIENDO PRESENTE el Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria firmado el 23 de diciembre de 2016 y el Acuerdo para Mejorar el Cumplimiento Tributario Internacional e Implementar FATCA firmado el 5 de diciembre de 2022; DESEANDO promover sus relaciones económicas, en particular el comercio de servicios, y profundizar su cooperación en materia tributaria; CON LA INTENCIÓN de eliminar la doble imposición respecto de los impuestos sobre la renta sin crear oportunidades de no imposición o de imposición reducida mediante evasión o elusión fiscal; HAN CONVENIDO lo siguiente:

Capítulo I – Ámbito del Convenio

ARTÍCULO 1°.- Personas comprendidas. 1. El presente Convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados contratantes.
2. El Convenio no restringirá ninguna exención, deducción, crédito u otro beneficio otorgado por la legislación de un Estado contratante o por otro acuerdo entre los Estados contratantes.
3. Salvo lo dispuesto en el apartado 4, el Convenio no afectará la imposición por un Estado contratante de sus residentes y, en el caso de los Estados Unidos de América, de sus ciudadanos.
4. El apartado 3 no afectará los beneficios de los artículos 9 (apartado 2), 17 (apartado 2), 22, 23 y 24.

ARTÍCULO 2°.- Impuestos comprendidos. 1. El presente Convenio se aplica a los siguientes impuestos:
a) en la República Argentina: el impuesto a las ganancias establecido por la Ley N° 20.628 (texto ordenado en 2019);
b) en los Estados Unidos de América: los impuestos federales sobre la renta establecidos por el Código de Rentas Internas, con exclusión de las contribuciones a la seguridad social.
2. El Convenio se aplica también a los impuestos de naturaleza idéntica o sustancialmente análoga que se establezcan después de su firma y que se añadan a los actuales o los sustituyan. Las autoridades competentes se comunicarán las modificaciones sustanciales de sus legislaciones fiscales.

Capítulo II – Definiciones

ARTÍCULO 3°.- Definiciones generales. 1. A los efectos del presente Convenio:
a) «Estado contratante» y «el otro Estado contratante» significan, según el contexto, la República Argentina o los Estados Unidos de América;
b) «persona» comprende las personas humanas, las sociedades y cualquier otra agrupación de personas;
c) «sociedad» significa cualquier persona jurídica o entidad que se considere persona jurídica a efectos impositivos;
d) «empresa de un Estado contratante» significa una empresa explotada por un residente de ese Estado;
e) «tráfico internacional» significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave, salvo cuando se realice exclusivamente entre puntos situados en el otro Estado contratante;
f) «autoridad competente» significa: en la República Argentina, el ministerio con competencia en materia de hacienda o su representante autorizado; en los Estados Unidos de América, el Secretario del Tesoro o su delegado;
g) «nacional» significa, respecto de cada Estado contratante, toda persona humana que posea su nacionalidad o ciudadanía y toda persona jurídica constituida conforme a su legislación.
2. Todo término no definido en el Convenio tendrá, salvo que el contexto exija otra interpretación o que las autoridades competentes acuerden un significado común, el que le atribuya la legislación fiscal del Estado que aplica el Convenio.

ARTÍCULO 4°.- Residente. 1. «Residente de un Estado contratante» significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, ciudadanía, sede de dirección, lugar de constitución u otro criterio análogo. No incluye a las personas sujetas a imposición en ese Estado solo por las rentas que obtengan de fuentes situadas en él.
2. Cuando una persona humana sea residente de ambos Estados, su situación se resolverá así: a) será residente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si la tuviera en ambos, del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas; b) si no pudiera determinarse así, del Estado donde viva habitualmente; c) si viviera habitualmente en ambos o en ninguno, del Estado del que sea nacional; d) en cualquier otro caso, las autoridades competentes resolverán de común acuerdo.
3. Cuando una persona distinta de una persona humana sea residente de ambos Estados, las autoridades competentes procurarán determinar de común acuerdo su residencia; a falta de acuerdo, no podrá acogerse a los beneficios del Convenio, salvo en la medida que ellas convengan.

ARTÍCULO 5°.- Establecimiento permanente. 1. «Establecimiento permanente» significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. Comprende, en especial, las sedes de dirección, sucursales, oficinas, fábricas, talleres, minas, pozos de petróleo o de gas, canteras y cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales.
2. Una obra de construcción, instalación o montaje, o las actividades de supervisión vinculadas, constituyen establecimiento permanente solo si duran más de SEIS (6) meses.
3. Constituye también establecimiento permanente la prestación de servicios por una empresa en el otro Estado contratante, por medio de empleados u otro personal, cuando esas actividades se realicen en ese Estado durante un período o períodos que sumen más de CIENTO OCHENTA Y TRES (183) días en cualquier período de doce (12) meses.
4. No se considera establecimiento permanente el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar actividades de carácter preparatorio o auxiliar.
5. Una persona que actúe en un Estado contratante por cuenta de una empresa del otro Estado y que habitualmente concluya contratos en nombre de esa empresa constituye establecimiento permanente de esta, salvo que se trate de un agente independiente que actúe en el marco ordinario de su actividad.
6. El solo hecho de que una sociedad controle a otra o esté controlada por ella no convierte a ninguna en establecimiento permanente de la otra.

Capítulo III – Imposición de las rentas

ARTÍCULO 6°.- Rentas inmobiliarias. Las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga de bienes inmuebles situados en el otro Estado contratante, incluidas las de explotaciones agrícolas o forestales, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

ARTÍCULO 7°.- Beneficios empresariales. 1. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante, incluidos los que obtenga por la prestación de servicios de cualquier naturaleza, solo pueden someterse a imposición en ese Estado, salvo que la empresa realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. En ese caso, los beneficios atribuibles al establecimiento permanente pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Se atribuirán al establecimiento permanente los beneficios que habría obtenido si fuera una empresa distinta e independiente que realizara las mismas actividades o actividades similares en las mismas condiciones o en condiciones similares. Para su determinación se permitirá deducir los gastos en que se haya incurrido para su actividad, comprendidos los de dirección y generales de administración, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentre como en otra parte.

ARTÍCULO 8°.- Transporte internacional. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional solo pueden someterse a imposición en ese Estado.

ARTÍCULO 9°.- Empresas asociadas. 1. Cuando las condiciones convenidas o impuestas entre dos empresas asociadas difieran de las que se habrían convenido entre empresas independientes, los beneficios que habría obtenido una de ellas sin esas condiciones pueden incluirse en sus beneficios y someterse a imposición en consecuencia.
2. Cuando un Estado contratante incluya en los beneficios de su empresa, y someta a imposición en consecuencia, beneficios por los que una empresa del otro Estado ya fue gravada en ese otro Estado, y las autoridades competentes acuerden que esos beneficios habrían correspondido a la primera empresa en condiciones de independencia, el otro Estado practicará el ajuste correspondiente del impuesto.

ARTÍCULO 10°.- Dividendos. 1. Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante a un residente del otro Estado pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. También pueden someterse a imposición en el Estado de residencia de la sociedad que los paga, pero, si el beneficiario efectivo es residente del otro Estado, el impuesto no podrá exceder: a) del DIEZ POR CIENTO (10 %) del importe bruto, si el beneficiario efectivo es una sociedad que posee directamente al menos el DIEZ POR CIENTO (10 %) del capital de la sociedad que paga; b) del QUINCE POR CIENTO (15 %) del importe bruto, en los demás casos.
3. Este artículo no se aplica cuando los dividendos se vinculen efectivamente a un establecimiento permanente del beneficiario en el Estado de la fuente, caso en el que rige el artículo 7.

ARTÍCULO 11°.- Intereses. 1. Los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. También pueden someterse a imposición en el Estado del que procedan, pero, si el beneficiario efectivo es residente del otro Estado, el impuesto no podrá exceder del DOCE POR CIENTO (12 %) de su importe bruto.
3. Los intereses pagados a un Estado contratante, a sus subdivisiones políticas o a su banco central solo pueden someterse a imposición en ese Estado.
4. Este artículo no se aplica cuando el crédito se vincule efectivamente a un establecimiento permanente del beneficiario en el Estado de la fuente.

ARTÍCULO 12°.- Regalías. 1. Las regalías procedentes de un Estado contratante y pagadas a un residente del otro Estado pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. También pueden someterse a imposición en el Estado del que procedan, pero, si el beneficiario efectivo es residente del otro Estado, el impuesto no podrá exceder del DIEZ POR CIENTO (10 %) de su importe bruto.
3. «Regalías» significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso o la concesión de uso de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidos los programas de computación, de patentes, marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. No comprende las remuneraciones por la prestación de servicios, incluidos los de asistencia técnica, consultoría y desarrollo de programas por encargo, que se rigen por el artículo 7 o por el artículo 14.
4. Este artículo no se aplica cuando el derecho o bien por el que se pagan las regalías se vincule efectivamente a un establecimiento permanente del beneficiario en el Estado de la fuente.

ARTÍCULO 13°.- Ganancias de capital. 1. Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles situados en el otro Estado, o de acciones o participaciones cuyo valor proceda en más de un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de esos bienes, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.
2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente pueden someterse a imposición en el Estado donde este se encuentre.
3. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien solo pueden someterse a imposición en el Estado de residencia del enajenante, salvo lo que acuerden las autoridades competentes respecto de participaciones sustanciales en sociedades.

ARTÍCULO 14°.- Rentas del trabajo dependiente. 1. Los sueldos, salarios y remuneraciones similares de un residente de un Estado contratante por razón de un empleo solo pueden someterse a imposición en ese Estado, salvo que el empleo se ejerza en el otro Estado, en cuyo caso pueden gravarse en este.
2. No obstante, solo tributan en el Estado de residencia si: a) el empleado permanece en el otro Estado no más de CIENTO OCHENTA Y TRES (183) días en cualquier período de doce (12) meses; b) las remuneraciones las paga un empleador que no es residente del otro Estado; y c) no las soporta un establecimiento permanente del empleador en ese otro Estado.

ARTÍCULO 15°.- Remuneraciones de directores. Las remuneraciones que un residente de un Estado contratante obtenga como miembro del directorio de una sociedad residente del otro Estado pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

ARTÍCULO 16°.- Artistas y deportistas. Las rentas que un residente de un Estado contratante obtenga del ejercicio personal de su actividad como artista o deportista en el otro Estado pueden someterse a imposición en ese otro Estado, cuando excedan el monto anual que acuerden las autoridades competentes.

ARTÍCULO 17°.- Pensiones y seguridad social. 1. Las pensiones y remuneraciones análogas pagadas a un residente de un Estado contratante por razón de un empleo anterior solo pueden someterse a imposición en ese Estado.
2. Las prestaciones de la seguridad social pagadas por un Estado contratante a un residente del otro Estado solo pueden someterse a imposición en el primer Estado.

ARTÍCULO 18°.- Funciones públicas. Las remuneraciones pagadas por un Estado contratante o por sus subdivisiones políticas a una persona humana por servicios prestados a ese Estado solo pueden someterse a imposición en ese Estado, salvo que los servicios se presten en el otro Estado por un residente y nacional de este.

ARTÍCULO 19°.- Estudiantes y aprendices. Las cantidades que reciba para su manutención, estudios o formación un estudiante o aprendiz que sea o haya sido inmediatamente antes residente de un Estado contratante y que se encuentre en el otro Estado con el único fin de proseguir sus estudios o formación no pueden someterse a imposición en ese otro Estado, siempre que procedan de fuentes situadas fuera de él.

ARTÍCULO 20°.- Otras rentas. Las rentas de un residente de un Estado contratante no mencionadas en los artículos anteriores, cualquiera sea su procedencia, solo pueden someterse a imposición en ese Estado, salvo que se vinculen efectivamente a un establecimiento permanente en el otro Estado.

Capítulo IV – Prevención del abuso

ARTÍCULO 21°.- Limitación de beneficios. 1. No se concederá un beneficio del presente Convenio respecto de una renta cuando sea razonable concluir, considerando todos los hechos y circunstancias, que la obtención de ese beneficio fue uno de los propósitos principales de un acuerdo u operación que lo produjo directa o indirectamente, salvo que se demuestre que concederlo es conforme al objeto y propósito del Convenio.
2. Además, solo tendrán derecho a los beneficios de los artículos 10, 11 y 12 los residentes que sean personas calificadas: personas humanas; los Estados contratantes y sus subdivisiones políticas; las sociedades cuyas acciones coticen regularmente en un mercado reconocido; las entidades sin fines de lucro y los fondos de pensión; y las demás entidades cuyo capital pertenezca en más de un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) a personas calificadas, o que desarrollen una actividad empresarial efectiva en su Estado de residencia vinculada con la renta obtenida.
3. Las autoridades competentes podrán conceder los beneficios a quien no cumpla el apartado 2 si acredita que su constitución y su actividad no tuvieron como propósito principal obtenerlos.

Capítulo V – Métodos para eliminar la doble imposición

ARTÍCULO 22°.- Eliminación de la doble imposición. 1. En la República Argentina, cuando un residente obtenga rentas que conforme al presente Convenio puedan someterse a imposición en los Estados Unidos de América, la República Argentina permitirá deducir del impuesto sobre la renta de ese residente un importe igual al impuesto pagado en los Estados Unidos de América, con el límite de la parte del impuesto argentino atribuible a esas rentas, conforme a su legislación.
2. En los Estados Unidos de América, conforme a las disposiciones y limitaciones de su legislación, se permitirá a sus residentes y ciudadanos acreditar contra el impuesto federal sobre la renta el impuesto pagado en la República Argentina.
3. Las rentas de servicios que conforme al artículo 7 solo pueden gravarse en el Estado de residencia no serán objeto de retención en la fuente en el otro Estado; si se hubiera retenido, el impuesto se devolverá a solicitud del beneficiario acompañada del certificado de residencia fiscal.

Capítulo VI – Disposiciones especiales

ARTÍCULO 23°.- No discriminación. Los nacionales de un Estado contratante no serán sometidos en el otro Estado a ninguna imposición u obligación relativa más gravosa que aquellas a las que estén o puedan estar sometidos los nacionales de ese otro Estado que se encuentren en las mismas condiciones, en particular respecto de la residencia. Los establecimientos permanentes y las empresas cuyo capital pertenezca a residentes del otro Estado no serán sometidos a una imposición menos favorable que la de las empresas similares del Estado donde se encuentran.

ARTÍCULO 24°.- Procedimiento de acuerdo mutuo. 1. Cuando una persona considere que las medidas de uno o de ambos Estados contratantes implican una imposición no conforme con el presente Convenio, podrá someter su caso a la autoridad competente de cualquiera de los Estados, dentro de los TRES (3) años de la primera notificación de la medida, con independencia de los recursos de su derecho interno.
2. Si el reclamo parece fundado y la autoridad competente no puede resolverlo por sí misma, procurará resolverlo de común acuerdo con la del otro Estado. El acuerdo se aplicará cualesquiera sean los plazos previstos por el derecho interno.
3. Las autoridades competentes procurarán resolver de común acuerdo las dificultades o dudas de interpretación o aplicación del Convenio, y podrán comunicarse directamente.

ARTÍCULO 25°.- Intercambio de información. 1. Las autoridades competentes intercambiarán la información previsiblemente pertinente para aplicar el presente Convenio o para administrar y exigir la legislación interna sobre los impuestos comprendidos.
2. La información recibida será secreta, en igual forma que la obtenida conforme a la legislación interna, y solo se comunicará a las personas o autoridades encargadas de la determinación, la recaudación, la ejecución, los recursos o el control de esos impuestos.
3. Un Estado no podrá negarse a suministrar información solo porque no tenga interés en ella para sus propios fines tributarios o porque esté en poder de un banco u otra institución financiera.
4. El presente artículo no afecta el Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria de 2016 ni el Acuerdo de 2022 para implementar FATCA, que continúan vigentes.

ARTÍCULO 26°.- Miembros de misiones diplomáticas y oficinas consulares. Las disposiciones del presente Convenio no afectan los privilegios fiscales de que disfruten los miembros de las misiones diplomáticas o de las oficinas consulares conforme a los principios generales del derecho internacional o a acuerdos especiales.

Capítulo VII – Disposiciones finales

ARTÍCULO 27°.- Entrada en vigor. 1. Cada Estado contratante notificará al otro, por vía diplomática, el cumplimiento de los procedimientos internos exigidos para la entrada en vigor del presente Convenio, que en la República Argentina incluyen su aprobación por el Congreso de la Nación.
2. El Convenio entrará en vigor en la fecha de recepción de la última notificación y surtirá efecto: a) respecto de los impuestos retenidos en la fuente, sobre las cantidades pagadas o acreditadas desde el primer día del segundo mes siguiente a su entrada en vigor; y b) respecto de los demás impuestos, para los ejercicios fiscales que comiencen desde el 1° de enero del año siguiente.

ARTÍCULO 28°.- Denuncia. El presente Convenio permanecerá en vigor indefinidamente. Cualquiera de los Estados contratantes podrá denunciarlo por vía diplomática, después de transcurridos CINCO (5) años desde su entrada en vigor, con un aviso de al menos SEIS (6) meses antes del fin de un año calendario; en ese caso, dejará de surtir efecto desde el 1° de enero siguiente.

ARTÍCULO 29°.- Firma. En fe de lo cual, los suscriptos, debidamente autorizados, firman el presente Convenio. Hecho en […], el […] de […] de […], en dos ejemplares originales, en idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.